

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1853/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด อ่างทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี สม บุญ ชัยบุญ
กิจ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม มาตรา 119

จำเลยทั้งสองฎีกาโดยอ้างเป็นข้อกฎหมายว่า ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119 ที่แก้ไขแล้ว มีความมุ่งหมายว่าการทะเลาะของต่าง ๆ ลงในแม่น้ำลำคลองอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตีขึ้นหรือตกตะกอนหรือทำให้แม่น้ำลำคลองสกปรกซึ่งโจทก์จะต้องนำพยานมาสืบให้มีข้อเท็จจริงว่า การที่จำเลยที่ 1 เททิ้งขี้เถ้ากลงในแม่น้ำแล้วอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตีขึ้นหรือตกตะกอนหรือสกปรกถึงจะครบองค์ประกอบเป็นความผิดแต่โจทก์มิได้นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิด ดังนี้ ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการมุ่งประสงค์ที่จะให้ฟังว่า การที่จำเลยที่ 1 เททิ้งขี้เถ้ากลงในแม่น้ำน้อยไม่เป็นเหตุให้เกิดการตีขึ้นหรือตกตะกอนหรือทำให้แม่น้ำน้อยสกปรกฎีกาจำเลยทั้งสองจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่ 18
มกราคม 2515 ข้อ 5

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่
18 มกราคม 2515 ข้อ 5 ปรับคนละ 2,000 บาท จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับภายใน
กำหนด 30 วัน นับแต่วันพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 วรรคหนึ่งส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29, 30

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษปรับ
จำเลยคนละ 2,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยทั้งสองฎีกาโดยอ้างเป็นข้อ
กฎหมายว่า ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.
2456 มาตรา 119 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2515 ข้อ 5 มีความมุ่งหมายว่า การทะเลิงของต่าง ๆ ลงในแม่น้ำ
ลำคลองอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอนหรือทำให้แม่น้ำลำคลอง
สกปรก ซึ่งโจทก์จะต้องนำพยานมาสืบให้มีข้อเท็จจริงว่า การที่จำเลยที่ 1 เททิ้งขี้เถ้า

กลบลงในแม่นํ้าแล้วอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื่นขึ้นหรือตกตะกอนหรือสกปรกถึงจะครบองค์ประกอบเป็นความผิด แต่โจทก์มิได้นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวจำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวนแล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 เททิ้งขี้เถ้ากลบและนํ้ามันลงในแม่นํ้าน้อยอันเป็นเหตุให้เกิดการตื่นขึ้นหรือตกตะกอนหรือทำให้นํ้าน้อยเกิดความสกปรก ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าเป็นข้อกฎหมายจึงเป็นการมุ่งประสงค์จะมีให้ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานในสำนวนเพื่อที่จะให้ฟังว่า การที่จำเลยที่ 1 เททิ้งขี้เถ้ากลบลงในแม่นํ้าน้อยไม่เป็เหตุให้เกิดการตื่นขึ้นหรือตกตะกอนหรือทำให้นํ้าน้อยสกปรก ฎีกาจำเลยทั้งสองจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลยทั้งสอง.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การฎีกาที่เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (ฎ.4263/2528,3470/2529,3721/2531,3508/2533) เช่น

เดียวกัน ฎีกาที่อ้างข้อกฎหมายประกอบ แต่เป็นข้อกฎหมายที่จะนำไปสู่การวินิจฉัย ในปัญหาข้อเท็จจริงก็ถือเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน(ฎ.886/2532) ดังนั้น ถ้าคู่ความต้องการจะฎีกาโดยเห็นว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ถูกต้อง จำเป็นต้อง พิจารณาให้แจ้งชัดลงไปว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ถูกต้องนั้น เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ไม่ถูกต้อง หรือวินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ถูกต้อง ถ้าวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ถือเป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ฎีกาดังกล่าวเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ถ้าวินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ถูกต้องหรือวินิจฉัยไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย เช่น วินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกสำนวน เป็นต้น เช่นนี้ถือเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง บางครั้งการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ถ้าศาลฎีกาเห็นว่า การวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงตาม ที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดกฎหมาย เช่นนี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจฟังข้อเท็จจริงใหม่ได้ ดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2928-2934/2526คดีที่ฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน การที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามฟ้องแล้ววินิจฉัยผลกระทันหันให้จำเลยสืบแก้ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความ เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ผิดกฎหมาย เพราะในปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องนำเสนอ ศาลฎีกาจึงมีอำนาจฟังข้อเท็จจริงใหม่ได้. พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล.